

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구 · 통보

제 목 : [1] 수익성 강화를 위한 미수채권 관리 필요

관 계 부 서 : 요르단 통합 법인

조 치 부 서 : 인사처, 요르단 통합 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

요르단 통합 법인은 2029년 1월 ▼◁♣ 현지법인 설립 이후, ●△ 현지법인 (2012년 8월) 및 ◆● 현지법인이 설립(2015년 9월)되어 현재의 요르단 통합법인 형태로 운영되고 있다.

요르단 ▼◁♣ 사업은 설비용량 373MW, 총사업비 4.6억 USD의 가스복합화력발전 IPP³⁾ 사업으로, 요르단 에너지광물자원부가 발주한 사업이며 한전과 제넬(☆♠ 사우디아라비아 종합에너지 기업)사가 1.2억 USD의 자본금을 80% 대 20%로 공동출자하였고, 2011년 1월에 상업운전을 개시 후 25년간 운영하는 중동 지역 내 한전 최초의 IPP 사업이다.

요르단 ●△ 가스 사업은 설비용량 573MW, 총사업비 7.6억 USD의 사업으

3) Independent Power Producer : 전력을 생산하여 정부나 민간 전력망에 판매하는 기업

로 요르단 정부가 발주하였으며 한전이 60%, ㉠㉡가 35%, ㉢㉣가 5%의 지분을 보유 중이고, 2014년 10월에 상업 운전을 개시하였다.

또한 요르단 ㉤㉥ 풍력 사업은 한전이 100%의 지분을 보유하고 있으며 설비용량 89.1MW(3.3MW×27기), 총사업비 1.8억 USD인 사업으로, 2015년 9월 법인 설립 후 2015년 12월에 ㉦㉧㉨와 PPA계약을 체결하였고, 2019년 7월에 상업 운전을 개시 하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

㉠㉡ 법인의 PPA 계약서⁴⁾에 따르면 ㉦㉧㉨는 한전 ㉠㉡ 법인으로부터 발전대금 청구를 받은 후 납기일(30일 이내)까지 납부하지 않으면 법인에게 중앙은행 우대금리 등 은행금리에 2%를 가산한 지연이자를 지급해야 하며, ㉩㉪㉫ 및 ㉬㉭ 법인도 PPA 계약서에 지연 이자를 청구하도록 명시되어 있다.

또한 ㉦㉧㉨로부터 지급받지 못한 발전대금은 정부 보증 계약에 따라 요르단 정부에 청구할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 요르단 통합 법인 지연이자 미수납

요르단 3개 법인의 발전대금 입금 내역을 확인한 결과, ㉦㉧㉨가 납기일을

4) ARTICLE14 (BILLING AND PAYMENT) 14.4 Late Payment(체납)

경과하여 발전대금을 지급하는 현상이 확인되었는데, [표 1]과 같이 2019년도부터 2024년 10월까지 누적된 지연이자 는 ▼◁♣ 법인이 895,491 USD, ●△ 법인이 1,294,319 USD, ◆● 법인이 147,100 USD으로 3개 법인에서 총 2,582,254 USD (약 36.2억원)가 발생되었다.

[표 1] 요르단 통합법인 발전대금 지연 수납 내역

(단위 : USD)

구 분		▼◁♣	●△	◆●	비 고(합계)
전력대금(월평균)					
'19년	지연횟수	익명화	익명화	익명화	익명화
	지연일수(누적)				
	지연이자				
'20년	지연횟수				
	지연일수(누적)				
	지연이자				
'21년	지연횟수				
	지연일수(누적)				
	지연이자				
'22년	지연횟수				
	지연일수(누적)				
	지연이자				
'23년	지연횟수				
	지연일수(누적)				
	지연이자				
'24년 (1~10월)	지연횟수				
	지연일수(누적)				
	지연이자				
합 계	지연일수(누적)				
	지연이자				

이에 요르단 현지법인은 ★♠■에 청구하는 발전대금 월 청구서 발행시 지연이자를 포함하여 청구하였으나, ★♠■는 지연이자를 납부하지 않고 있다.

한편 2024년 12월 요르단 통합법인은 법률자문을 통해 지연이자에 대한 채권소멸시효는 10년이며, 지연이자에 대한 청구서를 ★♣■에 발송하는 것만으로는 채권소멸시효 중단의 효력이 없음을 확인하였다.

그동안 요르단 통합법인은 ★♣■와의 회의시 발전대금 지연이자에 대해 주기적으로 협의를 시행하였으나, 요르단 사업의 부정적 영향 등을 고려하여 소제기 등의 조치는 시행하지 않았다.

나. ○△발전소 주연료 전환시 발전대금 미수납

○△발전소는 2014년 10월에 상업 운전을 개시하였고, 2016년도에 주연료를 중유에서 가스로 전환하였는데, ★♣■는 2016년도의 주연료 전환 시기를 상업 운전 개시 전의 시운전 기간으로 해석하여, 발전대금 약 214만 USD를 ○△법인에 지급 하지 않은 것으로 확인하였다.

그러나 ○△발전소의 상업운전은 2014년도에 이미 개시하였고, PPA 계약서를 확인하여도 2016년도의 주연료 전환 시기를 시운전 기간으로 적용해야 한다는 근거는 찾을 수 없다.

한편 ○△ 법인은 2023년 11월에 법률 자문을 시행하여, ★♣■에서 지급하지 않은 발전대금의 소멸시효는 10년이고 ★♣■에 미납 발전대금의 납부를 요청하는 문서를 발송하는 것만으로는 채권 소멸시효를 중단할 수 없음을 확인한

바 있음에도, 현재까지 미수 발전대금에 대한 소멸시효 중단조치는 이루어지지 않고 있어, 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

또한 위와 같이 2016년도에 ★♣■로부터 지급받지 못한 발전대금에 대한 채권소멸 시효가 도래하고 있으므로 법률자문사와의 협의를 통해 채권소멸 시효를 중단할 수 있는 절차를 진행해야 하며, 정부 지급 보증계약을 근거로 한 미수 발전대금 청구 및 소멸시효 갱신 등을 추진해야 하는 시기라고 판단된다.

관계부서 의견

해외사업운영처 및 요르단 통합 법인은 ★♣■의 발전대금 연체 현상은 요르단내에 있는 IPP사에 공통적으로 발생하고 있는 사항이며, 다른 IPP사와는 달리 요르단 통합 법인은 지연이자 납부 요청 공문을 지속적으로 발송하고 있다고 답변하였다.

또한 ○△ 법인의 주연료 전환시기(2016년)에 회수하지 못한 에너지요금(214만 USD)에 대해서는 ★♣■와의 공식 회의석상에서 주기적으로 해당 사안을 안건으로 다루고 있으며, 2025년 4월 예상되는 발전연료 정산시행 시 미회수된 발전대금을 회수하기 위해 노력하겠다고 답변하였다.

그리고 법인 담당자는 발전대금 지연이자의 채권소멸시효 중단을 위해, ★♣■와의 회의시 ‘미수금액’과 관련된 서면 회의록과 함께 ★♣■측의 권한있는

자의 서명을 받아 소멸시효를 중단할 계획이라고 답변하였다.

또한 ㉠ 법인의 2016년도에 발생한 미수채권에 대해서는 법원 확인 및 공증절차를 진행하는 등 소멸시효 중단을 위한 노력을 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은 법률자문을 통해 ㉠ 법인의 미수 발전대금에 대한 소멸시효 중단 조치가 필요하다는 것을 인지하고도 현재까지 조치하지 않은 발전소 담당자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

요르단 통합 법인장은

- ① 발전대금 지연이자 미수금액에 대해 소멸시효 중단 및 정부보증 청구에 대한 검토를 시행하여 주시기 바라며, (통보)
- ② ㉠ 법인에서 발생한 2016년도 발전대금 미수채권에 대한 소멸시효 중단 조치 및 정부보증을 통한 회수를 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	통 보 2	-	주 의 1	요르단 통합 법인	인사처 요르단 통합 법인